



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. BAMBANG GUNAWAN SANTOSO, Yang beralamat di JL. Kebon Nanas Selatan No. 1 RT. 008 RW. 005 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada SU'AD, S.H., M.H. dan AMAYNIA ANGGUN ROSITA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "AMAYNIA ANGGUN ROSITA S.H. & PARTNERS" beralamat di JL. Gadel Tengah II No. 3 RT. 05 RW.06 Karangpoh, Tandes Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

- 1. AGOESTOMO**, Yang beralamat di Karangturi RT. 001 RW. 002 Kel. Karangturi Kec. Lasem Kab. Rembang untuk sekarang bertempat tinggal di Pakuwon Indah The Mansion PF4 – 20 Kota Surabaya. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Abdul Syukur, S.H.,M.H., dan Firda Pradita Oktaviani, S.H. Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum HARMONI LAW FIRM beralamat di Ruko Satellite Town Square Blok D-22 JL. Raya Sukomanunggal Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TEGAL**, Jalan Hang Tuah No.13 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA 1**, Jalan Taman Puspa Raya No.10 Blok D Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili KARTONO AGUSTIYANTO, S.T., M.M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I telah memberikan kuasa kepada SYAIFUDDIN AL HAKIM, A.Ptnh., DKK. Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Pertanahan Kota Surabaya I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya dan email skpsby1@gmail.com tertanggal 30 April 2025 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 April 2025 dalam Register Nomor 403/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT melakukan kesepakatan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani berupa peminjaman Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kotamadya Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2 atas nama BAMBANG GUNAWAN SANTOSO;
2. Bahwa berdasarkan surat perjanjian tersebut PENGUGAT meminjamkan Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kotamadya Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2 atas nama BAMBANG GUNAWAN SANTOSO digunakan TERGUGAT untuk sebagai jaminan modal usaha kerja;
3. Bahwa PENGUGAT meminjamkan Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kotamadya Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2 atas nama BAMBANG GUNAWAN SANTOSO pada PENGUGAT kepada TERGUGAT dengan jangka waktu 1 tahun;
4. Bahwa pada Maret tahun 2023 PENGUGAT menghubungi lewat telepon kepada TERGUGAT guna menanyakan sertifikat objek *a quo* tetapi TERGUGAT hanya berjanji akan mengembalikan pada bulan Agustus 2023;
5. Bahwa sampai bulan Agustus 2023 TERGUGAT belum juga mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen Kec. Tegal

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kotamadya Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2 atas nama BAMBANG GUNAWAN SANTOSO kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa PENGGUGAT melakukan teguran berupa surat somasi pertama pada tanggal 4 Desember 2024 agar TERGUGAT dapat mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kotamadya Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2 atas nama BAMBANG GUNAWAN SANTOSO;

7. Bahwa Penggugat melakukan teguran berupa somasi kedua pada tanggal 12 Desember 2024 pada TERGUGAT dan masih tidak menanggapinya;

8. Bahwa atas perbuatannya yang dilakukan TERGUGAT dengan mengingkari janji atau cidera janji atas surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak pada PENGGUGAT yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2022;

9. Bahwa tindakan TERGUGAT tidak melaksanakan untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kotamadya Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2 atas nama BAMBANG GUNAWAN SANTOSO yang telah ia pinjam dari PENGGUGAT adalah sudah melanggar perjanjian antara TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk itu perbuatan tergugat termasuk kategori wanprestasi/ ingkar janji sebagaimana **Pasal 1234 KUHPerdara** :

"Barang siapa tidak memenuhi suatu kewajiban, baik berupa perbuatan maupun tidak berbuat sesuatu, maka ia dianggap telah melakukan wanprestasi".

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

11. Bahwa unsur wanprestasi telah terpenuhi oleh tergugat yaitu :

- Ada Perjanjian oleh para pihak.
- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi Perjanjian yang sudah disepakati.
- Sudah dinyatakan Lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

12. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara agar gugatan tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada :

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang sesuai dalam Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kotamadya Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2 atas nama BAMBANG GUNAWAN SANTOSO yang dikeluarkan oleh **TURUT TERGUGAT I**;
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perum Wisata Bukit Mas Cluster DU LOUVRE Blok I-8 No. 21, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Jawa Timur, yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6654/Lidah Wetan seluas 180 m2 atas nama AGUS TOMO alias AGOESTOMO yang dikeluarkan oleh **TURUT TERGUGAT II**.

13. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat agar diletakkan **sita jaminan (*Conservatoir Beslag*)** tidak dapat dipindah tangankan oleh TERGUGAT, untuk itu mohon majelis hakim untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk dilakukan pemblokiran terhadap **Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kotamadya Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2 atas nama BAMBANG GUNAWAN SANTOSO dan Sertifikat Hak Milik No. 6654/Lidah Wetan seluas 180 m2 atas nama AGUS TOMO alias AGOESTOMO**;

14. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat wajib memberikan penggantian kerugian menurut pasal 1243 KUHPerdara Adapun penggantian kerugian yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang terdiri :

- a. kerugian materiil TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar RP. 3.000.000.000 (Tiga milyar)
- b. kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar)

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara dan memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan Sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kotamadya Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2 atas nama BAMBANG GUNAWAN SANTOSO berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Sebidang tanah dan bangunan yang sesuai dalam Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kotamadya Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2 atas nama BAMBANG GUNAWAN SANTOSO yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I dan Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perum Wisata Bukit Mas Cluster DU LOUVRE Blok I-8 No. 21, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Jawa Timur, yang sesuai dengan Serifikat Hak Milik No. 6654/Lidah Wetan seluas 180 m2 atas nama AGUS TOMO alias AGOESTOMO yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II;
6. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kotamadya Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2 atas nama BAMBANG GUNAWAN SANTOSO;
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II untuk melakukan pemblokiran terhadap Serifikat Hak Milik (SHM) No. 6654/Lidah Wetan seluas 180 m2, dari sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perum Wisata Bukit Mas Cluster DU LOUVRE Blok I-8 No. 21, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Jawa Timur atas nama AGUS TOMO alias AGOESTOMO;
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar PENGGUGAT atas kerugian yang terdiri :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga milyar)
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar)
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir yaitu :

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas;
- Tergugat hadir Kuasanya tersebut di atas;
- Turut Tergugat I tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 April 2025 dan tanggal 28 Mei 2025 telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan;
- Turut Tergugat II hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban melalui persidangan secara e-Litigasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang tertuang dalam dalil gugatan, Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa berkenaan dengan poin 2 hingga poin 3 memang benar adanya peminjaman sertifikat oleh Tergugat;
3. Bahwa berkenaan dengan poin 4 hingga poin 9 dalam gugatan Penggugat, tergugat telah jelaskan dan secara tegas menyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya beritikad baik melakukan negosiasi perihal jangka waktu pengembalian sertifikat dan telah disampaikan pula dalam mediasi sebelumnya;

4. Bahwa untuk segala yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang telah masuk dalam pokok perkara diperlukan pembuktian secara jelas dan tegas demi kepastian hukum.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat beritikad baik untuk melakukan pengembalian sertifikat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan dapat dihukum dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap keterlambatannya;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah memberikan jawaban melalui persidangan secara e-Litigasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khusus yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT II, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, ditariknya TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat lainnya atas tanah :
 - Sertipikat Hak Milik No. 6654/ Lidah Wetan.
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1481/ Mintaragen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Gugatan Pelawan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Berdasarkan catatan Buku Tanah Hak Milik No. 6654/ Kelurahan Lidah Wetan, diketahui adanya catatan :

- Hak Tanggungan peringkat pertama No. 06366/2018 untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat.
- Hak Tanggungan peringkat kedua No. 02682/ 2023 untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat.

Sehingga dengan demikian PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat juga harus ditarik sebagai pihak/digugat di dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Oktober 1972 yang mengandung kaidah hukum "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan dalam permasalahan".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1984, yang mengandung kaidah hukum "Lebih baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)"

4. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada TURUT TERGUGAT II adalah Kabur (Obscuur Libel), dengan pertimbangan yuridis antara lain :

- Kapasitas TURUT TERGUGAT II adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya atas tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara runtut dan jelas kesalahan TURUT TERGUGAT II sehingga pihak Penggugat menjadikan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini.

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Berdasarkan hal - hal tersebut diatas TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- Gugatan Penggugat yang ditujukan pada TURUT TERGUGAT II adalah Kabur (Obscur Libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh Jawaban TURUT TERGUGAT II Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Jawaban TURUT TERGUGAT II Dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.

2. Bahwa, dari Buku tanah Hak Milik No. 6654/Lidah Wetan, dapat diketahui antara lain :

- Pemegang Hak tercatat atas nama : Agus Tomo.

Adanya catatan antara lain :

- Hak Tanggungan peringkat pertama No. 06366/2018 untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat.
- Hak Tanggungan peringkat kedua No. 02682/2023 untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat.

3. Bahwa, Dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 6 dan 7, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik No. 6654/ Lidah Wetan, padahal telah diketahui bahwa terhadap sertipikat tersebut telah dibebani Hak Tanggungan. Maka TURUT TERGUGAT II sampaikan bahwa :

- Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang tata Cara Blokir dan Sita menyatakan bahwa "Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang :



- a. merupakan Barang Milik Negara/ Daerah (BMN/ BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dibebani hak tanggungan; atau
 - c. telah terpasang sita atas suatu perkara atau obyek perkara yang sedang dipasang hak tanggungan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 349 K/Pdt/1984 yang menyatakan barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat di blokir atau dikenakan Sita.

Maka apa yang diminta Penggugat dalam Provisi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah seharusnya petitum-petitum tersebut haruslah ditolak.

4. Bahwa, Terhadap dalil - dalil didalam Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh TURUT TERGUGAT II mohon dianggap dibantah/ disangkal seluruhnya.

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban TURUT TERGUGAT II seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT II seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT II tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Juli 2025 melalui persidangan secara e-Litigasi, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara e-Litigasi, tertanggal 31 Juli 2025, yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2405 atas nama Bambang Gunawan Santoso Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2, bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian meminjamkan Sertifikat tanah tgl 25/3/2022, bukti P-2;
3. Fotocopy Surat somasi pertama pada tanggal 4 Desember 2024, bukti P-3;
4. Fotocopy Somasi kedua pada tanggal 12 Desember 2024, bukti P-4;

bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali untuk bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa, Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Peminjaman Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB atas nama Drs. Bambang Gunawan tertanggal 25 Maret 2022, bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Somasi I tertanggal 04 Desember 2024, bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Somasi II tertanggal 12 Desember 2024, bukti T-3;

bahwa bukti berupa fotocopy surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.6654/Lidah Wetan, bukti TT.II-1;

bahwa bukti berupa fotocopy surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa, Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli;



Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara elektronik pada persidangan tanggal 28 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa, Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena berdasarkan catatan Buku Tanah Hak Milik No. 6654/ Kelurahan Lidah Wetan, diketahui adanya catatan :

- Hak Tanggungan peringkat pertama No. 06366/2018 untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat.
- Hak Tanggungan peringkat kedua No. 02682/ 2023 untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat.

Sehingga PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat juga harus ditarik sebagai pihak/digugat di dalam perkara a quo,

- Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat II adalah Kabur (Obscuur Libel), karena kapasitas Turut Tergugat II adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya atas tanah a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh materi Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat II sebagaimana terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut seluruhnya terkait dengan pembuktian, sehingga baru bisa dipertimbangkan bersama dengan pembuktian pokok perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak oleh karena itu Eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat II haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil pokok jawaban Tergugat serta Turut Tergugat II, Majelis terlebih dahulu akan mengambil pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan pada angka 1 dan 2, Penggugat mendalilkan pada tanggal 25 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani berupa peminjaman Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kotamadya Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 311 M2 atas nama Penggugat yang akan digunakan Tergugat untuk Jaminan Modal Usaha;

Menimbang, bahwa pada Posita gugatan angka 12 dan 13 terdapat tuntutan agar terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik No. 6654/Lidah Wetan atas nama Tergugat agar dapat diletakkan Sita Jaminan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak menguraikan kepada Siapa Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen atas nama Penggugat tersebut oleh Tergugat dijadikan Jaminan Modal Kerja sedangkan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 6654/Lidah Wetan atas nama Tergugat yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat, maka berdasarkan surat bukti Turut Tergugat II bertanda TT.II-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 6654/Lidah Wetan terdapat catatan, yaitu,

- Hak Tanggungan peringkat pertama No. 06366/2018 untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat.
- Hak Tanggungan peringkat kedua No. 02682/ 2023 untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa terhadap PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat **selaku Pemegang Hak Tanggungan** atas Sertifikat Hak Milik No. 6654/Lidah Wetan atas nama Tergugat dan juga terhadap pihak lain **selaku penerima** Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 2405 Kel. Mintaragen atas nama Penggugat harus juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini,

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 oleh kami : Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan kepada para pihak melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar, masing-masing kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Muliani Buraera, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	168.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	40.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
	Jumlah	: Rp.	408.000,00

(empat ratus delapan ribu rupiah);